

1507700-39.2021.8.26.0576

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... condenações por crimes como roubo e tráfico de drogas (processo nº 0005232-50.2004 - fls. 95/97; processo nº 0047032-20.2003 - fls. 98/100; e processo nº 0048859-66.2003 - fls. 100/101). Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência (processo nº 3001440/2013 - fls. 91), as quais ficam compensadas. Assim, nos termos do art. 28, da Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar, Centro - CEP 15010-902, Fone:

(17)3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1507700-39.2021.8.26.0576

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3103015/2021 - DEL.POL.URUPES

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Ricardo Belchior Goncalves

Vítima:

Saúde Pública

Aos 17 de agosto de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da(o) 5ª Vara Criminal, do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira, escrevente de seu cargo, ao final assinado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, feito o pregão, verificou-se a presença do(a) digno(a) representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presentes o réu(, o qual declarou não ter defensor constituído e nem condições de arcar com os honorários ou custas processuais, sendo que pela MM. Juíza foi deferido ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, e para defendê-lo foi nomeado(a) o DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, nos termos do artigo 81, da Lei 9.099/95, foi dada a palavra ao(à) Defensor(a) do(a) réu(ré), o(a) qual se manifestou: "MM. Juiz(a): A defesa solicita que a denúncia não seja recebida em razão da fragilidade do conjunto probatório trazido até então nos autos.". Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi decidido: "Tratando-se de prova a ser apreciada no decorrer da instrução processual, não havendo nenhuma preliminar de direito arguida pelo Ilustre Defensor, RECEBO a denúncia de fl. 40, formulada pelo

representante do Ministério Público, por se amoldar a conduta do acusado ao fato típico constante do artigo 28 da Lei 11.343/06". Dando início à instrução criminal, o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Edmar Aparecido Carlos Pereira, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e a(o) Defensor(a) do acusado, que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. RICARDO BELCHIOR GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 06h00, na Rua Visconde de Ouro Preto, 716, na Vila Boa Esperança, nesta cidade, o réu foi surpreendido por policiais civis guardando, para consumo pessoal e sem autorização, 2,07g (dois gramas e sete centigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica. Acostado os autos: auto da exibição e apreensão (fls. 04/05) e exame químico-toxicológico (fls. 09/11). Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 06/07) e em juízo confessou o delito. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência foi encontrado entorpecente, o qual era para seu consumo próprio. O policial civil Edmar Aparecido, na fase policial (fls. 01), narrou que em cumprimento a mandado de busca domiciliar na residência do réu, relativo aos autos nº 1500902-40.2021.8.26.0648, visando apurar o crime de extorsão, acabaram localizando uma trouxinha de maconha. Ricardo assumiu a propriedade da droga, dizendo ser para seu próprio consumo. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: maconha. A confissão do réu se coaduna com os demais elementos de prova. É certo que a droga estava em sua residência e a quantidade de entorpecente permite a conclusão que se destinava ao consumo próprio. Assim, incontestada autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, observo que o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em condenações por crimes como roubo e tráfico de drogas (processo nº 0005232-50.2004 - fls. 95/97; processo nº 0047032-20.2003 - fls. 98/100; e processo nº 0048859-66.2003 - fls. 100/101). Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência (processo nº 3001440/2013 - fls. 91), as quais ficam compensadas. Assim, nos termos do art. 28, da Lei de Drogas, fixo a reprimenda de advertência sobre os efeitos da droga. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RICARDO BELCHIOR GONÇALVES à pena de advertência sobre os efeitos da droga, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Renunciando as partes ao prazo recursal, a sentença foi executada nesta oportunidade. Pagas as custas, arquivem-se com as formalidade de praxe. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comuniquem-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Pelas partes e pela ré foi dito que não tinham interesse em recorrer da sentença. Pela MM. Juíza foi deliberado: "Diante do trânsito em julgado nesta ocasião, certificando-se, fica o réu ADVERTIDO DOS EFEITOS NOCIVOS DA DROGA. Diante do cumprimento da reprimenda, declaro extinta a pena pelo cumprimento. Comuniquem-se ao IIRGD e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. ". Tratando-se de processo digital, constará apenas a assinatura do(a) MM. Juiz(a). NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.